



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0513537-81.2017.4.05.8100/CE

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: MARIANNE SAUNDERS GUIMARAES UCHOA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado pela UNIÃO, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Ceará que, mantendo a sentença, julgou procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – determinar o pagamento de diferenças a título de reajuste salarial de cargo comissionado, apuradas entre o termo inicial fixado no art. 4º da Lei n. 13.317/16 (1/4/2016) e o termo inicial trazido pela Portaria Conjunta GP n. 01/2016 (21/7/2016).

Sustenta a recorrente, em síntese, que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada por Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, no sentido da impossibilidade de se conceder o pagamento retroativo de reajuste aos servidores do Judiciário.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que “[...] No caso em análise, percebe-se que a portaria editada com o intuito de regulamentar a lei, na verdade, encontra-se em discrepância com o conteúdo desta, na medida em que prevê um adiamento de efeitos financeiros para 21/07/2016 quando a própria lei já estabelece um prazo definido, a saber 01º de maio de 2016. Nessa circunstância, é de se ressaltar que a norma administrativa exorbitou o seu poder regulamentar, alterando substancialmente o conteúdo da lei, restringindo direito já reconhecido, o que se mostra impróprio no ordenamento jurídico pátrio [...]”.

Ainda nos termos do acórdão recorrido, “[...] considerando que a lei possui status hierárquico superior ao ato administrativo (portaria), há de prevalecer então, a data prevista no art. 4º da Lei n. 13.317/16 para início dos efeitos financeiros advindos do reajuste das CJ's previsto no Anexo III daquela lei (1/4/2016), devendo ser pagas as diferenças daí resultantes. [...]”.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No pedido de uniformização, a UNIÃO sustenta que "[...] o acórdão prolatado pela Terceira Turma Recursal do Ceará, encontra-se, data vênia, em desconformidade com a Portaria Conjunta GP 01/2016, do Conselho da Justiça Federal e em especial como bem frisou a decisão do acórdão paradigma, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO [...]".

Alega, também, que "[...] a regulamentação em questão traz importante esforço para a devida adequação orçamentária do próprio Poder Judiciário. Como a Lei 13.317/2016 somente passou a vigorar em 20 de julho do corrente ano, impossível seria lançar em folha de pagamento valores pretéritos a tal data [...]".

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que a "[...] Portaria Conjunta STF nº 1, de 21/07/2016, ao prever que os efeitos financeiros decorrentes da Lei 13.317/2016 ocorreriam a partir de 21/07/2016, observou estritamente o quadro normativo que rege a atuação da Administração Pública ao regulamentar o pagamento de aumento de remuneração de Servidores Públicos. A Portaria encontra seu fundamento de validade no artigo 7º da Lei 13.317/2016, no artigo 98, § 2º, da Lei 13.242/2015 e, em última análise, no artigo 169, § 1º, II, da CRFB/88 [...]".

Ademais, segundo os julgadores da Turma do Espírito Santo, "[...] Não há extrapolação do poder regulamentar, porque a Portaria Conjunta STF nº 1, de 21/07/2016 encontra-se devidamente amparada nas normas já descritas, que não fazem qualquer ressalva que permita o acolhimento da parte autora. Ao contrário, tais normas – em especial a LDO, que orienta a elaboração do orçamento e viabiliza o planejamento dos gastos públicos – proíbem tal conduta com o objetivo de garantir o controle e a administração das contas públicas [...]".

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000038075v7** e do código CRC **f1010b32**.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO

Data e Hora: 29/05/2018, às 17:18:09

0513537-81.2017.4.05.8100

900000038075.V7